

Nam Định, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

**Tài sản: xe ô tô biển kiểm soát 18B-0493 do Hội đồng thanh lý xe
ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định xử lý**
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ - TTDVĐGTS ngày
03/4/2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định)*

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hoá về nguyên tắc đấu giá; tài sản đấu giá; đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; hủy kết quả đấu giá và xử lý vi phạm theo pháp luật đấu giá tài sản.

2. Đối tượng điều chỉnh

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản là xe ô tô biển kiểm soát 18B-0493 do Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định xử lý do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật;

2. Việc đấu giá tài sản bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia (bao gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định, người đã đăng ký tham gia đấu giá)

3. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

4. Phiên đấu giá tài sản chỉ được tiến hành khi số lượng người đăng ký tham gia đấu giá có từ 02 trở lên.

Điều 3. Tên đơn vị tổ chức đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm)

Đ/c: số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá.

1. Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe cứu thương nhãn hiệu: HYUNDAI, số loại: GRACE, màu trắng, biển kiểm soát 18B-0493, Số máy: D4BBY 949491, Số khung: FD27BPYU 471176 (theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo

vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 7253507 thì số khung là: KMJFD27BPYU471176), năm sản xuất: 2000, nước sản xuất: Hàn Quốc, Số người cho phép chở: 6 chỗ ngồi, niên hạn sử dụng: 2020, theo giấy đăng ký xe ô tô số A0002473 do Phòng CSGT-TT-Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 12 tháng 10 năm 2000 cho Bệnh viện đa khoa AGAPE (tài sản bán theo dạng phế liệu).

Nơi có tài sản: Trung tâm Y tế thành phố Nam Định (đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

- Giấy tờ pháp lý của tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc thanh lý tài sản công của Trung tâm y tế thành phố Nam Định;

+ Quyết định số 1092/QĐ-TTYT ngày 23/12/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định;

+ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản số 159/BB-TTYT ngày 14/02/2025 xác định giá khởi điểm xe ô tô biển kiểm soát 18B-0493;

+ Báo cáo thẩm định giá thanh lý tài sản xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định số 159^a/BC-TTYT ngày 14/02/2025;

+ Thông báo kết quả thẩm định giá thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định số 222/TB-TTYT ngày 04/3/2025;

+ Quyết định số 236/QĐ-TTYT ngày 05/3/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định về việc xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định;

+ Thông báo số 335/TB-TTYT ngày 28/3/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản;

+ Thông báo số 355/TB-TTYT ngày 02/4/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định về bước giá tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô cứu thương của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định.

+ Giấy đăng ký xe ô tô số A0002473 do Phòng CSGT-TT-Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 12 tháng 10 năm 2000 cho Bệnh viện đa khoa AGAPE;

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 7253507.

2. Giá khởi điểm: 10.528.000 đồng (Mười triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng).

3. Bước giá:

- Bước giá quy định tại cuộc đấu giá là: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

- Trường hợp áp dụng bước giá: Bước giá áp dụng từ vòng đấu giá thứ 02 trở đi. Từ vòng đấu giá thứ 02 trở đi, giá trả hợp lệ là từ giá trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá.

Điều 5. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá.

Đối tượng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Người không được đăng ký tham gia đấu giá là người được quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024), cụ thể:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 6. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 03 vòng tại phiên đấu giá. Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất tại vòng đấu giá thứ 3. Trong trường hợp tại vòng đấu giá thứ 01 hoặc thứ 02 mà không có người trả giá cao hơn giá trả cao nhất của từng vòng thì người trả giá cao nhất của vòng đấu giá đó là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá trả giá lên.

Điều 7. Niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản; xem tài sản đấu giá.

1. Niêm yết:

Trung tâm niêm yết hồ sơ đấu giá tại:

- Trụ sở Trung tâm (Địa chỉ số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

- Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố Nam Định (đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)

2. Thông báo công khai:

- Trung tâm đăng tải việc đấu giá tài sản (Thông báo đấu giá, ...) trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về tài sản công, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (sotuphapnamdinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (trungtamdaugia.namdinh.gov.vn).

3. Xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trong 3 ngày: Ngày 09,10,11/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố Nam Định (đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)

- Cách thức xem tài sản:

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá phải liên hệ với Trung tâm.

Trung tâm sẽ phối hợp với Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định cho khách hàng xem tài sản.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nếu không xem tài sản đưa ra đấu giá coi như đã chấp nhận giá trị, chất lượng và hiện trạng tài sản mà Trung tâm đã thông báo, niêm yết và không được có bất cứ khiếu nại đối với việc không xem tài sản.

Điều 8. Hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ).

2. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 04/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Địa chỉ: số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

- Phương thức thu tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

+ Trung tâm có trách nhiệm xuất hoá đơn đối với tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá.

+ Thời điểm xuất hoá đơn:

Đối với trường hợp nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp thì thời điểm lập hóa đơn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tại thời điểm mua hồ sơ, nhưng chậm nhất phải là 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025.

Đối với trường hợp nộp tiền mua hồ sơ theo phương thức điện tử thì giao dịch phải hoàn thành chậm nhất phải là 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025. Thời điểm lập hóa đơn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá được thực hiện chậm nhất trong ngày 14/4/2025.

Lưu ý:

+ Thời điểm nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp hay giao dịch chuyển tiền theo phương thức điện tử chậm nhất phải là 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025.

+ Người có tên trong hóa đơn, chứng từ mua hồ sơ là người đăng ký tham gia đấu giá.

+ Hóa đơn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá đã xuất không được đổi, trả.

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, có dấu treo của Trung tâm, trừ trường hợp in hồ sơ trên mạng tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thì Trung tâm sẽ đóng dấu khi người tham gia đấu giá đến nộp hồ sơ đăng ký)

- Quy chế cuộc đấu giá (bản photo).

- Thông báo đấu giá (bản photo);

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá: (bản photo);

- Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu khách hàng có yêu cầu).

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ tham gia đấu giá, gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin. Người đứng tên trên phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình ký và ghi rõ họ tên (không được ký thay, ký hộ).

+ 01 bản CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản photo công chứng hoặc bản photo nhưng phải có bản chính để đối chiếu);

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin. Người đại diện theo pháp luật của người tham gia đấu giá phải tự mình ký và ghi rõ họ tên (không được ký thay, ký hộ) và đóng dấu của tổ chức.

+ 01 bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo công chứng hoặc bản photo nhưng phải có bản chính để đối chiếu) và các văn bản có liên quan

+ 01 bản CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản photo công chứng hoặc bản photo nhưng phải có bản chính để đối chiếu)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá khi đến nộp hồ sơ đấu giá phải mang theo hóa đơn mua hồ sơ (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên mạng, thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ).

Điều 9. Tiền đặt trước

1. Số tiền đặt trước: 2.100.000 đồng/01 hồ sơ (Hai triệu một trăm nghìn đồng/hồ sơ)

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 30 phút ngày 04/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025. Khoản tiền đặt trước phải được xác định “Có” trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025.

3. Cách thức nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản 3201201003298. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh

thành phố Nam Định (Agribank). Tên tài khoản: **Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.**

- Nội dung trong giấy nộp tiền: Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CCCD/Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức), Tên tài sản

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036 ... , xe ô tô biển kiểm soát 18B-0493

Lưu ý:

- Trong trường hợp cần thông tin để tra soát tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm giấy tờ, hình ảnh xác nhận đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm khi Trung tâm có yêu cầu. Trung tâm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước không đúng quy định.

- Để đảm bảo nguyên tắc chống móc nối, thông đồng, đùm giã, Trung tâm không nhận hồ sơ đăng ký tham gia hoặc loại hồ sơ đăng ký tham gia trong trường hợp một người nộp tiền đặt trước cho nhiều người cùng tham gia đấu giá hoặc một người nộp tiền đặt trước cho một người khác khi cả hai cùng tham gia đấu giá.

4. Phương thức xử lý khoản tiền đặt trước:

a. Đối với trường hợp trúng đấu giá:

Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ chuyển thành tiền đặt cọc và được khấu trừ vào tiền mua tài sản đấu giá.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

b. Đối với trường hợp không trúng đấu giá mà được nhận lại tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước sẽ được Trung tâm trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

*** Người không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước theo 2 hình thức:**

- Hình thức chuyển khoản: khách hàng đăng ký thông tin chuyển khoản theo mẫu Trung tâm ban hành. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

- Hình thức tiền mặt: khách hàng nhận tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo thời gian Trung tâm thông báo tại phiên đấu giá.

Khi đến nhận tiền bằng tiền mặt khách hàng cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nhận tiền đặt trước thì người nhận tiền phải nộp lại Văn bản ủy quyền có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

c. Đối với trường hợp không trúng đấu giá mà không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024 thì số tiền đặt trước của những người này thuộc về người có tài sản.

*** Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:**

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá quy định tại Điều 11 Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá (áp dụng đối với người trúng đấu giá);
- Từ chối kết quả trúng đấu giá;
- Rút lại giá đã trả;

d. Đối với trường hợp có sự thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 10. Người tham gia đấu giá

1. Điều kiện tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định của Quy chế cuộc đấu giá này.
- Cam kết khi tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá và phải chấp nhận trả từ giá khởi điểm trở lên;
- Theo quy định tại điểm d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024), những trường hợp sau không được tham dự phiên đấu giá:
 - + Tham dự phiên đấu giá khi vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá.

2. Khi đến tham gia đấu giá khách hàng phải mang theo:

- Bản gốc giấy CMND/CCCD của người trực tiếp tham dự phiên đấu giá (người tham gia đấu giá hoặc người nhận ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.
- Văn bản ủy quyền có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (đối với các trường hợp nhận ủy quyền).

*** Việc ủy quyền tham gia đấu giá được quy định cụ thể như sau:**

- 01 người chỉ được đại diện hoặc nhận ủy quyền của 01 người trong 01 phiên đấu giá tài sản.
- Người đã đăng ký và trực tiếp tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền của người khác
- Người đã ủy quyền không được tham gia đấu giá

3. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

a. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự phiên đấu giá (được trả giá, ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá; hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự phiên đấu giá;

- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

- Được trả lại tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá (trừ các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định);

- Được từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

- Được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không tổ chức được phiên đấu giá tài sản theo thời hạn theo pháp luật quy định.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá;

- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá;

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong hóa đơn, chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành;

- Trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai, Người tham gia đấu giá có trách nhiệm thông tin với Trung tâm về việc từ chối tham gia đấu giá.

- Khi tham gia đấu giá phải có mặt trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá 5 phút, xuất trình CMTND/CCCD để làm thủ tục tham gia đấu giá; người tham gia đấu giá đến chậm sau khi Đấu giá viên triển khai xong Quy chế cuộc đấu giá thì sẽ không được tham dự phiên đấu giá;

Trường hợp không tham dự phiên đấu giá vì lý do bất khả kháng thì trong vòng 24 h người tham gia đấu giá phải thông báo với Trung tâm và người có tài sản. Văn bản, giấy tờ, tài liệu chứng minh về lý do bất khả kháng không tham dự phiên đấu giá phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Nếu không chứng minh được lý do bất khả kháng thì coi như không tham dự phiên đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.

Trường hợp người không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm sẽ thông báo (qua số điện thoại người tham gia đấu giá đã cung cấp) để người tham gia đấu giá biết và không phải đến tham gia phiên đấu giá.

- Không được rút đơn và từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét điều kiện của người tham gia đấu giá.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

Điều 12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/4/2025

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trụ sở Trung tâm DV ĐG tài sản tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 325 Trường Chinh - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định)

Điều 13: Thành phần tham dự phiên đấu giá

- Đơn vị tổ chức phiên đấu giá: Lãnh đạo, Đấu giá viên và các thư ký giúp việc của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định;

- Người có tài sản đấu giá và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Người tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nội quy trong phòng đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và quy chế đã được ban hành. Trường hợp Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã phổ biến xong quy chế đấu giá nhưng khách hàng vẫn chưa có mặt tại phiên đấu giá thì được xem là không tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá. Không được tự động rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá.



- Người tham gia đấu giá không được quay phim, chụp hình trong phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên. Không tranh luận với đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.

- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá thì bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 15. Trình tự, thủ tục tiến hành phiên đấu giá:

1. Thủ tục mở phiên đấu giá:

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân; công bố danh sách người đăng ký tham gia đấu giá và điểm danh; giới thiệu tài sản đưa ra đấu giá; phổ biến quy chế cuộc đấu giá và trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá về cách thức trả giá trong phiên đấu giá.

2. Trình tự tổ chức đấu giá:

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tổ chức phiên đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Phiên đấu giá được tổ chức theo phương thức trả giá lên, hình thức tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu, trực tiếp, 03 vòng tại nơi đấu giá.

Trung tâm sẽ tiến hành phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải viết đầy đủ chính xác các nội dung trên phiếu trả giá; ký và ghi rõ họ tên (không được ký thay, ký hộ).

Thời gian tối đa 5 phút kể từ khi đấu giá viên điều hành phát lệnh trả giá, người tham gia đấu giá phải hoàn thành việc ghi phiếu và nộp phiếu.

Sau khi đấu giá viên điều hành công bố hết thời gian trả giá thì những phiếu trả giá nộp sau thời điểm này không có giá trị. Những phiếu trả giá đã nộp không được thay đổi.

Đấu giá viên và các thư ký Trung tâm sẽ kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công bố kết quả đấu giá và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá tại phiên đấu giá là **200.000 đồng** và được áp dụng từ vòng đấu giá thứ 2 trở đi.

Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá hợp lệ cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Việc bốc thăm để xác định người trúng đấu giá sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “người nào có số thẻ tham gia đấu giá nhỏ hơn sẽ được bốc thăm trước”. Thăm để xác định người trúng đấu giá sẽ có nội dung là “trúng” và “không trúng”.

3. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong các quy định sau:

- Phiếu không có dấu treo của Trung tâm
 - Số tiền ghi trên phiếu không phải là tiền Việt Nam đồng
 - Phiếu trắng
 - Không ký tên trong phiếu trả giá hoặc chữ ký trong phiếu không phải do người trực tiếp tham gia đấu giá ký.
 - Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát không thể xem được thông tin
 - Phiếu ghi không rõ cả bằng số và bằng chữ.
 - Giá trả bằng số và bằng chữ không khớp nhau
 - Phiếu có giá trả không hợp lệ theo quy định tại khoản 4 điều này
- Sau khi kiểm phiếu và phát hiện phiếu không hợp lệ thì phiếu đó không được xét trúng đấu giá.

b. Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu không vi phạm các quy định nêu trên.

4. Giá trả hợp lệ:

- Vòng 1: Giá trả hợp lệ là giá trả không được thấp hơn giá khởi điểm của tài sản (không được thấp hơn 10.528.000 đồng);
- Vòng 2: Giá trả hợp lệ là từ giá khởi điểm của vòng 2 (giá trả cao nhất của vòng 1) cộng với tối thiểu 200.000 đồng
- Vòng 3: Giá trả hợp lệ là từ giá khởi điểm của vòng 3 (giá trả cao nhất của vòng 2) cộng với tối thiểu 200.000 đồng

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn mức giá khởi điểm của từng vòng thì người đó sẽ không được tham gia đấu giá ở các vòng tiếp theo.
- Người tham gia đấu giá không tham gia trả giá ở vòng trước thì không được tham gia trả giá ở vòng sau.

5. Giá trúng đấu giá:

Giá trúng đấu giá là giá trả hợp lệ cao nhất.

6. Xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất hợp lệ tại phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá (không được kí hộ, ký thay). Đối với người tham gia đấu giá là người được ủy quyền thì thông tin trên biên bản đấu giá phải ghi thông tin của người đã đăng ký tham gia đấu giá, riêng phần ký tên thì ghi tên và ký tên người được ủy quyền.

7. Rút lại giá đã trả:

Trường hợp tại phiên đấu giá người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá, thì phiên đấu giá sẽ được tiếp tục và bắt đầu từ giá đã trả của người trả giá liền kề với người đã rút lại giá. Phiên đấu giá tiếp tục được tiến hành tương tự như ban đầu với giá khởi điểm là giá liền kề với giá đã rút lại. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

8. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp đấu giá viên điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối thuê thì người trả giá liền kề với người trúng đấu giá sẽ là người trúng đấu giá nếu giá trả của người trả giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối thuê và người trả giá liền kề đó đồng ý thuê. Giá trúng đấu giá trong trường hợp này là giá đã trả của người trả giá liền kề.

9. Từ chối ký biên bản phiên đấu giá:

Theo khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024), người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước không được hoàn lại theo quy định.

10. Dừng phiên đấu giá:

Có căn cứ về hành vi thông đồng thỏa thuận giữa những người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá cùng thống nhất với đại diện bên có tài sản đấu giá xem xét, quyết định dừng phiên đấu giá và không công nhận kết quả đấu giá để tổ chức đấu giá lại vào thời điểm khác.

Thời gian tổ chức lại phiên đấu giá do Đấu giá viên và đại diện người có tài sản quyết định.

Trong trường hợp này, mọi kết quả đấu giá sẽ không có giá trị, các khách hàng tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

Đấu giá viên sẽ không giải quyết các kiến nghị khiếu nại có liên quan.

11. Kết quả phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu

giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của Trung tâm.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận thuê tài sản đấu giá.

Điều 16. Hủy kết quả đấu giá.

Việc hủy kết quả đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024).

Điều 17. Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá

1. Chủ thể ký kết hợp đồng mua bán: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá.

2. Thời gian ký kết: người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người có tài sản nhận được kết quả đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định chuyển, người trúng đấu giá và người có tài sản đấu giá phải chủ động liên hệ với nhau để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn này.

Điều 18. Thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

1. Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản được xác lập, người mua được tài sản có nghĩa vụ thanh toán số tiền mua tài sản cho người có tài sản. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền cọc và được khấu trừ vào tiền mua tài sản.

2. Địa điểm thanh toán: Do Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định chỉ định

3. Phương thức thanh toán: Tiền đồng Việt Nam, theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 19. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận tài sản.

1. **Thời hạn:** Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định nhận đủ tiền mua tài sản từ người trúng đấu giá, Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định có trách nhiệm trực tiếp bàn giao tài sản và giấy tờ gốc liên quan đến tài sản mà Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định đang nắm giữ cho người mua.

2. **Địa điểm giao nhận:** tại nơi đang lưu giữ tài sản đấu giá.

3. Phương thức giao nhận tài sản:

- Việc giao nhận phải lập thành biên bản theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định và người trúng đấu giá.

- Người mua tài sản đấu giá sẽ nhận tài sản theo hiện trạng chất lượng, số lượng thực tế tại thời điểm bàn giao.

Điều 20. Trách nhiệm của Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định:

- Đảm bảo tính hợp pháp về nguồn gốc, quyền sở hữu của tài sản đấu giá;
- Cử đại diện tham gia chứng kiến phiên đấu giá, ký vào biên bản kết quả đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Bàn giao tài sản đấu giá thành đúng thời hạn thoả thuận cho người trúng đấu giá.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền đổi với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của Trung tâm; quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên.

1. Trách nhiệm của Trung tâm:

Thực hiện trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản được uỷ quyền theo đúng quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024) và Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2025/HDDVDGTS ngày 03/4/2025 ký giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định với Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định.

2. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên

* Đấu giá viên có quyền:

- Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024);
- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 Quy chế này;

- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đùn giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

* Đấu giá viên có nghĩa vụ:

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024);
- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về phiên đấu giá do mình thực hiện;
- Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
- Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đấu giá theo quy định;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bổ sung năm 2024) và các quy định pháp luật có liên quan.

Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến nguồn gốc, tính hợp pháp, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả đấu giá thành thì người trúng đấu giá không khiếu nại và không yêu cầu tổ chức đấu giá bồi thường thiệt hại nếu tổ chức đấu giá thực hiện đúng trình tự và thủ tục đấu giá tài sản.

Điều 24. Điều khoản thi hành:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá cùng có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng Quy chế này.

- Những nội dung không được quy định tại quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và áp dụng cho quy trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản quy định tại Điều 4 Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng thanh lý xe ô tô BKS 18B-0493 của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định;
- Công thông tin điện tử của Sở tư pháp Nam Định;
- Trang thông tin điện tử của Trung tâm;
- Lưu HS.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lệ Huyền